

권 고

1. 제 목 : 장기요양급여 비용 가산인력 산정에 관한 사항

2. 관계기관 : △△·◇◇보훈요양원

3. 내 용

가. 업무개요

보건복지부는 장기요양서비스 질적 향상을 위해 케어인력의 법정 인력대비 추가인력을 고용하여 운영하는 장기요양기관에게 추가 가산금을 장기요양급여로 지원하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「장기요양급여 제공기준 및 급여비용 산정방법 등에 관한 고시」 제51조제1항(근무인원 수 산정방법)에 따르면, 근무인원 1인으로 계산하기 위해서는 직원 1인은 휴게시간을 제외한 월 근무시간 이상 신고한 직종으로 실 근무하여야 한다고 규정하고 있습니다.

또한, 「장기요양급여 제공기준 및 급여비용 산정방법 등에 관한 고시 세부사항」 제54조(근무인원 수 산정방법)은, 연차, 출산휴가, 경조사, 육아기 단축근로, 병가, 교육 등 근무시간에 포함되는 근태유형 및 인정 시간을 세부적으로 명시하고 있습니다.

따라서, 장기요양기관이 급여비용 가산금을 청구 할 때에는 법률에서 규정한 근태유형 및 실 근무시간에 맞게 입력하고, 급여비용 가산 청구를 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

△△보훈요양원은 물리(작업)치료사를 장기요양시설 및 주간보호센터에 겸임 운영하고 있음에 따라 겸임직종이 장기요양시설에서 당직 근무한 근무시간을 주간보호센터에 실 근무시간으로 착오 입력하여 [표 1]와 같이 2021. 1월~10월까지 총 XXX시간을 착오 입력한 사실이 있습니다.

* △△보훈요양원 주간보호센터는 월~금요일까지 평일에만 운영

[표 1] 2021년 물리(작업)치료사 근무시간 착오입력 현황

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
물리치료사 (AAA)	XXh	Xh	Xh	Xh	Xh		Xh	Xh		Xh	
물리치료사 (BBB)	XXh	Xh		Xh		Xh		Xh		Xh	Xh
작업치료사 (CCC)	XXh		Xh		XXh		Xh		Xh		
계	XXXh	XXh	XXh	XXh	XXh	Xh	XXh	XXh	Xh	XXh	Xh

※ 코로나19로 인한 입소자 감소, 물리(작업)치료사 X인 겸직운영으로 가산금 환수액 없음

◇◇보훈요양원은 “육아시간 단축근로”를 “육아기 단축 시간”으로 착오하여 관련 고시에 근무시간으로 인정하지 않는 실 근무시간이 [표 2]과 같이 X명 직원에 대해 총 XXX시간을 과다 입력한 사실이 있습니다.

[표 2] 법정 미인정 근로(육아단축근로) 근무시간 청구 내역

직종	성명	사용일자	종료일자	실 사용일수	총 사용시간
사회복지사	DDD	2021-10-01	2021-10-31	XX	XX
사무원	EEE	2021-08-16	2021-08-31	XX	XX
사무원	FFF	2021-08-01	2021-08-15	XX	XX
사회복지사	GGG	2021-07-19	2021-07-31	XX	XX
사회복지사	HHH	2021-07-01	2021-07-18	XX	XX
사회복지사	III	2021-05-01	2021-05-31	XX	XX

※ 코로나19로 인한 입소자 감소로 인한 최대 가산점 초과 달성으로 가산금 환수액 없음

4. 관계기관 의견

△△·◇◇보훈요양원에서는 감사 결과를 수용하고, 감사처분에 대해 이행하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ △△보훈요양원장은

- 겸임 직종인 물리(작업)치료사의 장기요양시설 및 주간보호센터의 서비스 제공 일자 등을 확인하여 직종별 실 근무시간이 청구에 반영될 수 있도록 개선하여 주시기 바랍니다. (권고)

○ ◇◇보훈요양원장은

- 관련 고시에 미반영된 근무시간이 착오 청구되지 않도록 청구업무 담당자 교육 강화 등 착오청구 예방을 위한 개선 조치하여 주시기 바랍니다. (권고)